

1508634-71.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Silva, contou ter tomado conhecimento do furto cerca de 1h30 depois de ter deixado a motocicleta estacionada na rua. Policiais da ROTA o procuraram e contaram sobre o crime sofrido. O veículo teve perda total, disse Antônio.

O policial militar Matheus da Veiga informou ter recebido a notícia-crime pelo COPOM. Indivíduos estariam desmontando uma motocicleta. No local do fato, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508634-71.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508634-71.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096296/2021 - 26º D.P. SACOMA, 17230569 - 26º D.P. SACOMA, 1279/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2096296 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", na forma do artigo 29, "caput", ambos do Código Penal porque, agindo em concurso com ROGER CAPPABIANCA SILVA (processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal), no dia 8 de abril de 2021, entre 12h e 17h, na Rua Felix Godofredo, nº 06, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, receberam, ocultaram e desmontaram, em proveito comum, coisa que sabiam ser produto

de crime, especificamente a motocicleta HONDA/PCX 150, placa GJO-7D89, pertencente à vítima Antônio Igor Oliveira Da Silva (fls. 79/82).

Recebida a denúncia (fls. 87), foi o réu citado (fls. 113). Apresentou resposta à acusação (fls. 135). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 136), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima do crime antecedente e de duas testemunhas arroladas na denúncia.

Revel, Guilherme não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pediu fixação das penas no mínimo, o regime prisional aberto, a substituição de pena na forma do artigo 44 do Código Penal e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de apreensão (fls. 13) e laudo de exame pericial (fls. 165/170).

Calado na fase policial, Guilherme, revel, não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

A vítima do crime antecedente, Antônio Igor Oliveira da Silva, contou ter tomado conhecimento do furto cerca de 1h30 depois de ter deixado a motocicleta estacionada na rua. Policiais da ROTA o procuraram e contaram sobre o crime sofrido. O veículo teve perda total, disse Antônio.

O policial militar Matheus da Veiga informou ter recebido a notícia-crime pelo COPOM. Indivíduos estariam desmontando uma motocicleta. No local do fato, um terreno de habitação coletiva, deparou-se com um dos acusados saindo de uma das casas. Ele tinha as mãos sujas de graxa e logo admitiu o crime. No interior da casa deparou-se com outros dois indivíduos desmanchando a motocicleta da vítima, que ainda nem tinha tomado conta do furto sofrido.

O PM Joabe Rodrigues Saraiva informou que, em patrulhamento, recebeu notícia sobre o desmanche de uma motocicleta. Compareceu ao local do fato, um terreno de habitação coletiva. Em dado momento, um dos réus saiu de uma das casas com as mãos sujas de graxa. Ele de imediato confessou o crime e contou que o outro estava dentro da casa, desmontando a motocicleta. Então se deparou com o outro acusado em plena atividade de desmanche. A vítima ainda nem sabia do furto ocorrido. Salientou que a motocicleta estava praticamente toda desmontada.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita do bem está provada pelas declarações prestadas pela vítima do crime antecedente.

Não há dúvida sobre o crime de receptação. Os policiais autuantes narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram que o acusado e o comparsa foram presos em flagrante em plena atividade de desmanche. Um deles tinha as mãos sujas de graxa e acabara de deixar o imóvel onde o outro ainda procedia à desmontagem da motocicleta há pouco furtada, que, ademais, já estava praticamente toda desfigurada.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do extinto Egrégio TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação criminal nº 276.697-3/0, in RT 530/372).

Vale registrar, de mais a mais, que o furto do veículo havia ocorrido poucas horas antes de seu desmanche, o que acentua ainda mais a presença do dolo.

Sobre alegação de incerteza sobre a conduta do acusado, anota-se que no auto de prisão em flagrante, próximos dos fatos, os policiais autuantes informaram que Guilherme era justamente o agente de mãos sujas de graxa que deixara a casa onde se procedia ao desmanche da moto.

Assim, a prova inquisitorial somada aos depoimentos colhidos nesta audiência formam um conjunto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, deixando-se de aplicar mera pena de multa em razão do concurso de agentes e da proximidade temporal do desmanche e o furto antecedente, circunstâncias reveladoras de dolo diferenciado a revelar a insuficiência de mera pena pecuniária.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA